Česká národní banka
Na Příkopě 864/28
115 03 Praha 1

datum: 9. 3. 2026

Upřesnění žádosti

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás jako student Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (Fakulta elektrotechniky a informatiky) v souvislosti s rozvojem svého studentského projektu s názvem Serious Broker.

Tento projekt vznikl v rámci bakalářské práce, má za cíl, jak pomoct začínajícím investorům (vysvětlováním základních informací ohledně investování do kryptoměn), tak zkušenějším uživatelům (doporučováním do kterých mincí, portfolií investovat, a to na základě historických dat vývoje daných mincí). Aktuálně se nacházíme ve fázi, kdy zvažujeme budoucí směřování projektu a neradi bychom, aby tato akademická iniciativa zanikla kvůli nejasnému právnímu rámci. Naším cílem je najít udržitelnou cestu, která bude v plném souladu s novou regulací MiCA.

Aktuálně projekt funguje na adrese https://serious.broker jako nekomerční nástroj, který poskytuje obecné vzdělávací informace a analýzy historických dat.

Do budoucna však zvažujeme následující modely fungování:

1. Nezisková (akademická) varianta: Projekt by sloužil čistě pro studijní účely a osvětu bez nároku na odměnu.
2. Placené členství: Uživatelé by platili za přístup k pokročilým analytickým nástrojům a algoritmickým doporučením, která by si následně sami realizovali.
3. Automatizovaná nadstavba (Investování za klienta): Systém by na základě API klíčů prováděl obchody přímo na účtech klientů u třetích stran (burzy), které již disponují povolením MiCA.
4. Správa svěřených aktiv: Přijímání finančních prostředků přímo od zákazníků a jejich následné zhodnocování naším jménem na účet zákazníka. Pokud již burze disponuje registrací v rámci MiCA musíme i my být takto registrování, když přímo nenakládáme se zdroji (kryptoměna, FIAT) klienta?

Prosím tedy o vyjádření k níže uvedeným otázkám:

Kvalifikace služby dle MiCA

Považovala by ČNB výše popsaný model bez dispozice s výběry, s naším rozhodováním o obchodech, za „správu portfolia kryptoaktiv na účet zákazníka“ (případně „provádění pokynů“)? Platí tedy, že před začátkem poskytování musíme mít v našem případě povolení CASP?
Podobně tak u druhé varianty, platí, že před začátkem poskytování musíme mít povolení CASP?

Obezřetnostní požadavky

1. Jaká minimální kapitálová kategorie by na náš model dopadala?
2. Jak ČNB v praxi požaduje doložit a udržovat obezřetnostní požadavky?
3. Jak u nových subjektů (bez historie) ověřujete druhou složku – je to například 1/4 fixních režijních nákladů?
4. Rozumíme správně, že obezřetnostní záruky je možné splnit jak formou kapitálu, tak pojistnou smlouvou či jejich vzájemnou kombinací, a tedy stačí mít pojištění pro zákazníky?

Správa a řízení + vnitřní kontrola

1. Jaké minimální kontrolní funkce očekáváte u malého CASP (lze kombinovat role, externí interní audit)?
2. Jaké jsou požadavky na organizační schéma, policy set a reporting?
3. Jaké jsou minimální požadavky na zavedení interního systému pro vyřizování stížností zákazníků pro malého CASP, jako jsme my? Existuje šablona nebo předepsaná forma, jak máme vést záznamy o stížnostech a jejich řešení?

Dobrá pověst

1. Jaké důkazy dobré pověsti a odborné způsobilosti požadujete (rejstříky, certifikace, praxe)?
2. Jak konkrétně prokazovat „dostatečné časové nasazení“ (např. vyjádření v hodinách/týdnu)?
3. Potvrďte prosím, že rozumíme správně tomu, že není předepsaná konkrétní forma vzdělání, ale hodnotí se znalosti/dovednosti/zkušenosti.
4. Jaké jsou minimální požadavky na politiku střetu zájmů pro náš model, který by kombinoval veřejná doporučení s automatizovanou správou portfolia? Jak máme například organizačně a technicky oddělit rozhodování o veřejných doporučeních od strategií prováděných algoritmem, abychom předešli podezření z manipulace trhu?

IKT a kyberbezpečnost (DORA + MiCA)

1. Potvrďte prosím, že jako CASP spadáme pod DORA.
2. Jaký minimální rozsah očekáváte pro:
    a. řízení IKT rizik,
    b. evidence a řízení IKT třetích stran (cloud) a outsourcing,
    c. hlášení incidentů a testování.
3. Existovaly by v našem případě specifická očekávání ohledně správy klientských API klíčů (šifrování, přístupová práva, audity)?
4. Jaké jsou specifické požadavky DORA na řízení rizik spojených s třetími stranami, pokud jsou těmito stranami přímo kryptoměnové burzy? Jak máme posuzovat a řídit riziko výpadku na straně burzy?
5. Jaké minimální požadavky DORA klade na náš interní proces vývoje a testování softwaru, abychom zajistili odolnost a bezpečnost platformy, kterou sami vytváříme?

Obsah žádosti a šablony

1. Potvrďte, že se máme řídit šablonou v nařízení (EU) 2025/305: Prováděcí nařízení - EU - 2025/306 - EN - EUR-Lex
2. Má ČNB preferovaný formát nad rámec EU šablon, který očekává doručit od žadatelů?

Další oblasti

1. Ochrana zákazníka (správa portfolia / poradenství): Jaké minimální požadavky ČNB očekává, zejména:
    a. jak přesně máme provádět a dokládat posouzení vhodnosti (jaké informace je potřeba sbírat o klientovi a jak často se máme doptávat)?
    b. jaká by měla být frekvence a obsah periodických výpisů klientovi u správy portfolia?
    c. Existuje preferovaný formát/šablona těchto výstupů?
2. Je nad námi dozor v AML oblasti veden ČNB? Jaké jsou praktické požadavky při podání žádosti?
3. Jaké jsou klíčové požadavky na obsah marketingových sdělení pro CASP poskytující správu portfolia? Může například použití termínu 'broker' v názvu (serious.broker) být považováno za matoucí, i když neposkytujeme služby ve smyslu MiFID?
4. Jaký rozsah Česká národní banka očekává v rámci zabránění praní špinavých peněz?

Děkuji Vám za čas věnovaný posouzení našich dotazů. Naším cílem je, aby tento projekt, vznikající na akademické půdě VŠB-TUO, fungoval od počátku plně v souladu s legislativou. Pokud by to bylo možné, velmi bychom ocenili kontakt na konkrétní osobu z oddělení metodiky, se kterou bychom mohli konzultovat technické detaily našeho modelu a zajistit tak jeho budoucí bezproblémový provoz.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Bc. Jan Přikryl
pri0207@vsb.cz, +420735838972